

13.6 Các cân nhắc bổ sung: Huy động vốn, nơi đăng ký doanh nghiệp và công nghệ

Mục tiêu học tập

Đến cuối phần này, bạn sẽ có thể:

- Mô tả các cơ hội huy động vốn có sẵn cho những loại cấu trúc doanh nghiệp khác nhau
- Giải thích cách ưu và nhược điểm của nơi doanh nghiệp được đăng ký nên định hướng quyết định chọn nơi đặt trụ sở pháp lý của doanh nghiệp
- Hiểu vai trò mà các cân nhắc công nghệ có thể đóng trong việc lựa chọn cấu trúc doanh nghiệp

Ngoài những chủ đề chính về lựa chọn thực thể đã được thảo luận, như cấu trúc sở hữu và thuế, còn có những cân nhắc khác mà doanh nhân nên xem xét. Ví dụ, khi chọn hình thức doanh nghiệp, người sáng lập sẽ quan tâm đến cách huy động vốn để sử dụng trong doanh nghiệp.

Một vấn đề khác cần cân nhắc là nên thành lập doanh nghiệp mới ở đâu, vì việc thành lập phần lớn là vấn đề của bang, và có tới năm mươi bang để lựa chọn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của doanh nghiệp, bao gồm thuế thu nhập và thuế bán hàng, sự điều tiết của chính phủ và địa điểm tổ tụng. Ví dụ, một số bang như Wyoming và South Dakota hoàn toàn không có thuế thu nhập doanh nghiệp hay thuế trên tổng doanh thu; những bang khác như California và New York thì có. Để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa cả 50 bang, hãy xem trang web sau do Cornell Law School vận hành: <https://www.law.cornell.edu/wex/corporations>.

Huy động vốn

Khi doanh nhân đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu tiếp theo là cấp vốn cho dự án kinh doanh. Nếu doanh nhân muốn khởi đầu nhỏ, doanh nghiệp tư nhân có thể là tất cả những gì cần có, dù ngay cả với doanh nghiệp nhỏ, cấu trúc này vẫn mang rủi ro cao. Về cơ bản, doanh nhân có thể đơn giản bắt tay vào làm dự án kinh doanh. Nếu dự án lớn hơn, huy động vốn trở thành một vấn đề lớn. Việc này có thể được thực hiện thông qua khoản vay ngân hàng hoặc nhà đầu tư.

Về lâu dài, doanh nhân cần **vốn** để phát triển doanh nghiệp. Vốn thường đến dưới dạng tiền mặt. Nếu có kế hoạch tăng trưởng, doanh nhân cần cân nhắc cấu trúc doanh nghiệp mà mình chọn để huy động tiền trong tương lai. Ngân hàng, thành viên gia đình, bạn bè hoặc người khác có thể cho doanh nhân vay tiền. Những khoản vay này có thể không trao cho **bên cho vay** quyền sở hữu trong công ty. Người cho vay có thể đặt quyền cầm giữ lên tài sản của dự án kinh doanh nhưng không nhất thiết có quyền điều hành doanh nghiệp. Khi vay tiền, quyền quản lý thường vẫn thuộc về chủ sở hữu; nhưng khi công ty nhận vốn đầu tư, **nhà đầu tư** cũng nhận một **phần vốn chủ sở hữu** trong doanh nghiệp và có thể tham gia quản lý.

Nhiều công ty giao dịch công khai khởi đầu là công ty cổ phần tư nhân trước khi lên sàn thông qua một **initial public offering (IPO)**. Một ví dụ gần đây là **Spotify**, công ty đã huy động được 9,2 tỷ USD trong đợt IPO năm 2018.^[^21] Công ty cổ phần khép kín, về cơ bản tương đương với công ty tư nhân, không có thị trường công khai cho cổ phần của mình. Chủ sở hữu, dưới tư cách thành viên hoặc cổ đông, có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với định hướng của công ty cho đến khi công ty được đưa ra công chúng.

Những vấn đề mà nhà đầu tư thường xem xét bao gồm khả năng chuyển nhượng hoặc bán phần sở hữu của họ, khả năng huy động thêm vốn và việc bảo vệ tài sản của nhà đầu tư nằm ngoài khoản đầu tư. Nếu doanh nhân không quan tâm đến đầu tư từ bên ngoài, các cân nhắc này sẽ bớt quan trọng. Một vấn đề khác là khả năng huy động vốn qua ngân hàng hoặc sử dụng **SBA** để bảo lãnh khoản vay qua một ngân hàng tham gia chương trình. Bước đầu tiên để có khoản vay SBA là xác định rằng “doanh nghiệp đã được đăng ký chính thức và hoạt động hợp pháp.”^[^22] Điều này có nghĩa là doanh nghiệp đi vay là một công ty đã đăng ký hoạt động kinh doanh trong một bang. Doanh nhân có thể vay tới 4,5 triệu USD (giới hạn của SBA^[^23]) để tài trợ hoạt động.

Ngoài các nguồn tài trợ truyền thống, bao gồm vay nợ, nhận thêm đối tác và bán cổ phần qua đơn vị bảo lãnh phát hành, còn có một nguồn vốn tương đối mới cho doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và là một bổ sung quan trọng vào các lựa chọn huy động vốn của startup. **Gọi vốn cộng đồng bằng vốn cổ phần** là việc startup huy động vốn thông qua bán chứng khoán trực tuyến cho công chúng.

Liên kết học tập

[Trang web Crowdfunder](#) kết nối tới một trong nhiều trang web gọi vốn cộng đồng vốn chủ sở hữu định hướng doanh nghiệp. Nó cung cấp cho EGCs hoặc doanh nghiệp nhỏ nhiều con đường huy động vốn, bao gồm vốn chủ sở hữu, trái phiếu chuyển đổi và nợ vay. Ưu điểm chính là khả năng huy động vốn chủ sở hữu mà không phải chịu phí lớn, quá nhiều quy định liên bang và thủ tục rườm rà.

Trụ sở pháp lý của doanh nghiệp: Cân nhắc cấp bang và địa phương

Có nhiều lý do khiến doanh nhân muốn cân nhắc vị trí địa lý khi thành lập và vận hành doanh nghiệp. Dĩ nhiên, một cân nhắc thực tế là nơi doanh nhân sinh sống, ít nhất đối với việc điều hành doanh nghiệp nhỏ ở cấp địa phương hoặc khu vực. Tuy nhiên, còn có các cân nhắc quan trọng khác, như sự khác nhau của luật thành lập/đăng ký thành lập, mức độ điều tiết rất khác nhau, các loại giấy phép khác nhau và những yếu tố liên quan khác. Theo nguyên tắc chung, một công ty cổ phần được xem là công dân của cả bang đăng ký thành lập lẫn bang nơi đặt địa điểm kinh doanh chính.

Delaware là một bang đặc biệt phổ biến để thành lập công ty cổ phần nhờ các quy định thuận lợi về cấu trúc sở hữu và hệ thống luật thân thiện với doanh nghiệp; Nevada và Wyoming cũng phổ biến vì những lý do tương tự. Những bang này được ưa chuộng vì phí ban đầu rẻ, phí gia hạn ít hoặc không có, và các bang này nhấn mạnh đến bảo vệ tài sản. Dù Delaware, Nevada và Wyoming đưa ra nhiều lý do tốt để thành lập doanh nghiệp, chúng không phải là lựa chọn tốt nhất cho mọi doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thành lập ở một bang nhưng chủ yếu kinh doanh ở bang khác, rất có thể doanh nghiệp vẫn phải trả phí và/hoặc thuế của bang thứ hai ngoài các khoản của bang thứ nhất. Doanh nhân cần cân nhắc chi phí và sự thuận tiện trong vận hành khi xác định bang để tạo lập thực thể doanh nghiệp của mình.

Đánh thuế đa bang

Hầu hết các doanh nghiệp đều có trang web và sẵn sàng bán sản phẩm cho bất kỳ người mua nào, bất kể họ ở đâu.

Amazon là ví dụ về một công ty đã tận dụng khái niệm bán hàng qua Internet. Amazon thu thuế bán hàng từ tất cả bốn mươi lăm bang có thuế bán hàng ở cấp bang vì công ty có nghĩa vụ thuế ở mọi bang và thành phố nơi công ty hoạt động.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trực tuyến hoạt động ở nhiều bang đều thu và nộp thuế bán hàng tại những bang có loại thuế này. Tuy nhiên, trước đây không phải lúc nào cũng vậy. Trong nhiều năm, Amazon và các nhà bán lẻ trực tuyến khác bán sản phẩm mà không thu bất kỳ các khoản thuế bán hàng nào ở cấp bang hay địa phương. Quy định pháp lý cho rằng công ty không phải thu thuế bán hàng trong một bang trừ khi có “hiện diện vật lý”, như kho hàng, văn phòng và/hoặc nhân viên, đã trao cho các công ty trực tuyến quyền gần như tự do bỏ qua thuế của bang và địa phương trong nhiều năm. [^24] Cho đến phán quyết năm 2018 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ *South Dakota v. Wayfair*, các bang nhìn chung không yêu cầu người bán trực tuyến phải thu và nộp thuế bán hàng cho bang. Tuy nhiên, vụ án này đã thay đổi các quy tắc bằng cách tạo ra khái niệm **liên kết kinh tế**, tức một mối liên hệ ảo với một bang dựa trên doanh số hoặc số lượng giao dịch.

Các cân nhắc về công nghệ

Hầu hết doanh nhân mới đều có một mức độ quen thuộc nào đó với công nghệ, dù chỉ là các nền tảng cơ bản như mạng xã hội hay nâng cao hơn như kỹ năng phát triển trang web chuyên sâu. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp nhỏ đều đối mặt với thách thức trong lĩnh vực an ninh công nghệ thông tin và việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định.

Không phải mọi doanh nghiệp nhỏ đều gặp những thách thức này. Chúng phổ biến nhất ở các công ty xử lý thông tin riêng tư, như hồ sơ sức khỏe hoặc dữ liệu thẻ tín dụng. Việc lưu trữ và bảo vệ loại thông tin này phải tuân thủ quy định của chính phủ. Ví dụ, một nhà thầu IT nhỏ làm việc với bất kỳ loại thông tin mật nào của chính phủ sẽ phải bảo đảm thông tin mật được bảo vệ đúng quy định và không có nguy cơ bị lộ. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những vụ tấn công gần đây vào dữ liệu sức khỏe bệnh nhân, trong đó có dữ liệu do các doanh nghiệp nhỏ như phòng khám tư nhân của bác sĩ đơn lẻ xử lý, cho thấy thách thức của việc bảo vệ dữ liệu. Đối với các công ty có ngân sách tương đối nhỏ, bảo vệ dữ liệu là một thách thức lớn. An ninh công nghệ làm tăng chi phí đáng kể và đòi hỏi nhân sự có kỹ năng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, lớn hay nhỏ. [Hình 13.10](#) tóm tắt các lựa chọn về cấu trúc doanh nghiệp đã được bàn trong chương này.

Entities	Owners	Liability	Taxes	Formation	Management	Capital
C Corporation	Unlimited number of shareholders allowed	No personal liability of shareholders for liabilities of corporation	Taxed on profits, shareholders also taxed on dividend	Articles of Incorporation, Bylaws, Resolutions, Stock Certificates	Board of Directors, Officers	Shareholders purchase stock, which creates capital for the corporation
S Corporation	100 shareholders allowed	No personal liability of shareholders for liabilities of corporation	Not taxed as corporation; profits are passed through to shareholders who pay taxes	Articles of Incorporation, Bylaws, Resolutions, Stock Certificates, IRS S Corp election form	Board of Directors, Officers; if close corporation, owners can manage directly without a board	Shareholders purchase stock, which creates capital for the corporation
Sole Proprietor	One owner	Total personal liability for liabilities of business	Owner pays taxes	Usually no government filing required; DBA form needed if using an assumed name	Owner manages business	Owner puts in own capital and/or borrows from bank
General Partnership	Unlimited number of general partners	General partners have personal liability	Profits passed through to general partners who pay taxes	Usually no government filing required; General Partnership Agreement	General partners have equal management rights unless they agree otherwise	Partners contribute capital
Limited Partnership (LP)	Unlimited number of general and limited partners	General partners have personal liability; limited partners do not have personal liability	Entity not taxed; profits passed through to partners who pay taxes	Limited Partnership Certificate, Limited Partnership Operating Agreement	General partner can manage the business; limited partners do not participate in management	General and limited partners contribute capital
Limited Liability Company (LLC)	Unlimited number of members allowed	Member does not have personal liability	Taxed as a partnership	Articles of Organization or Formation, Operating Agreement	Managed by members collectively or managed by a single member	Members contribute capital

Hình 13.10: Các đặc điểm của những thực thể doanh nghiệp khác nhau [C-Corporation, S-Corporation, Sole Proprietor, General Partnership, Limited Partnership (LP) và Limited Liability Company (LLC)] được trình bày theo chủ sở hữu, trách nhiệm pháp lý, thuế, thành lập, quản lý và vốn. (ghi công: Bản quyền Rice University, OpenStax, theo giấy phép CC BY NC-SA 4.0)